长安镇“3·26”一般物体打击事故
调查报告

长安镇“3·26”一般物体打击事故调查组

2019 年 5 月

目录

一、基本情况.....2

（一）事故单位情况.....2

（二）事故相关人员情况.....4

（三）事故现场情况.....5

（四）事故机器及搬运工具情况.....7

（五）事故相关背景.....8

二、事故发生经过和应急处置情况.....10

（一）事故发生经过.....10

（二）应急救援情况及评估.....12

（三）事故善后工作.....13

三、事故伤亡情况及直接经济损失.....13

（一）伤亡人员情况.....13

（二）直接经济损失.....14

四、事故原因及性质认定.....14

（一）直接原因.....14

（二）间接原因.....14

（三）事故性质.....14

五、事故责任认定及处理建议.....15

六、事故防范和整改措施.....16

长安镇“3·26”一般物体打击事故调查报告

2019年3月26日15时40分左右，位于长安镇乌沙社区建安路367号的广东万里马实业股份有限公司发生一起物体打击事故，该公司的员工在搬运机器时，机器倾倒，造成1人死亡，1人受伤。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，东莞市人民政府于3月28日成立了由长安镇分管安全生产工作的镇领导为组长，长安镇监察室、应急管理分局、公安分局、人力资源和社会保障分局、市场监督管理分局以及总工会有关人员参加的长安镇“3·26”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查处理工作，聘请了专家参与事故的技术鉴定。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故单位情况

1.东莞市连昌机械贸易有限公司（以下简称连昌公司），统一

社会信用代码：91441900MA4WFL088K，类型：有限责任公司(自然人独资)，法定代表人：莫乐珍，注册资本：人民币壹拾万元，成立日期：2017 年 4 月 21 日，营业期限：长期，经营范围：销售、维修：通用机械设备及配件、鞋机、五金制品及配件；技术进出口、货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.广东万里马实业股份有限公司（以下简称万里马公司），统一社会信用代码：91441900737590834A，类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)，住所：东莞市长安镇建安路 367 号，法定代表人：林大耀，注册资本：人民币叁亿壹仟贰佰万元，成立日期：2002 年 4 月 19 日，营业期限：长期，经营范围：以自有资金进行工业实业投资（须审批的项目另行报批）；生产、加工、销售、网上销售：皮革制品、鞋类、箱包、腰带、帽、手套、手机套、眼镜、服装及饰品、化妆品、针纺织品、睡袋、雨衣、帐篷、皮褥及配套制品、军警防护装备、警用器械、劳保防护用品、电子产品、橡胶制品、五金制品、反光材料、纸制品；电子信息技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

经查，万里马公司下设管理部、财务部、采购部、鞋部、品管部、物流部、皮具部等部门，涉事的开料部由鞋部进行管理(如图 1 所示)。万里马公司的相关章程制度显示，行政部为该公司的

安全主管部门，各部门主要领导为部门安全责任人，万里马公司于2018年6月1日委托办公室主任严申辉为东莞生产中心的安全生产主要负责人。

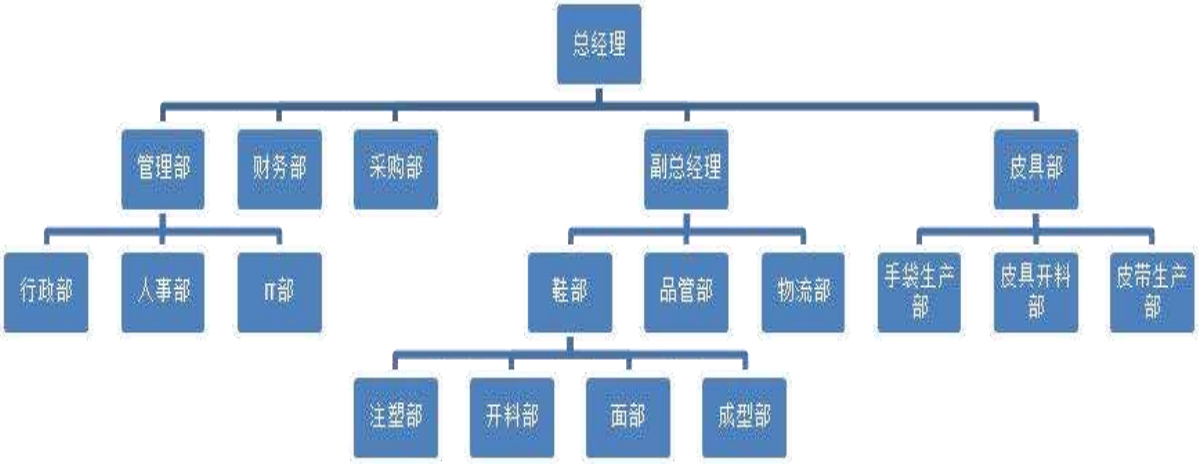


图1 万里马公司的组织架构情况

（二）事故相关人员情况

1.莫乐珍，女，汉族，1968年8月出生，湖南省桃江县人，系连昌公司的法定代表人兼主要负责人。

2.谢胜辉，男，汉族，1973年10月出生，湖南省桃江县人，系连昌公司的销售经理。

3.严申辉，男，汉族，1961年10月出生，广东省汕头市人，系万里马公司的办公室主任，2018年6月1日被任命为万里马公司的安全生产主要负责人。

4.陈伟民，男，汉族，1971年4月出生，广东省广州市人，系万里马公司采购部的主管。

5.王怀波，男，仡佬族，1977年9月出生，贵州省道真仡佬族苗族自治县人，系万里马公司鞋部的生产总监。

6.刘建上，男，汉族，1971 年 9 月出生，湖南省新化县人，系万里马公司行政部的主管。

7.冯步亮，男，汉族，1968 年 8 月出生，河南省息县人，系万里马公司开料部的主管。

8.吴小辉，男，汉族，1981 年 6 月出生，湖南省常宁市人，系万里马公司开料部的组长。

9.易光优，男，汉族，1967 年 5 月出生，广西浦北县人，系万里马公司开料部的组长。

10.卓书笑，男，黎族，1991 年 5 月出生，海南省万宁市人，系万里马公司开料部的普通员工。

11.韦永欢，男，壮族，1977 年 8 月出生，广西宁明县人，系万里马公司开料部的普通员工。

12.龙小伟，男，侗族，1992 年 11 月出生，贵州省天柱县人，系万里马公司开料部的普通员工。

13.王月中，男，汉族，1987 年 10 月出生，湖南省洞口县人，系万里马公司开料部的普通员工。

14.邹应求，男，汉族，1966 年 8 月出生，湖南省衡阳县人，系万里马公司开料部的普通员工。

15.李坤州，男，汉族，1983 年 8 月出生，广东省东源县人，系万里马公司成型部的主管。

（三）事故现场情况

事故现场位于东莞市长安镇建安路 367 号万里马公司内厂房

B 车间，该厂房车间在公司的南侧，内有皮具开料部和鞋部的开料部两个分部门在进行作业。其中，皮具开料部下辖员工有 60 人，从事手提包、钱包等生产加工；鞋部的开料部下辖员工有 20 人，从事皮鞋的生产加工。

经现场勘查，该厂房车间共有大门两道，分别位于厂房车间的东北侧和西北侧。经东北侧的门口进入厂房车间，涉事的裁断机在刀模架群的南侧，自东向西第四台裁断机的位置（如图 2 所示）。现场可见，涉事的裁断机倾倒在地（如图 3 所示），在其西北侧地面放有一根铁撬杆，在其东侧的过道地上放有一台叉车（如图 4 所示），地面有因裁断机倾倒而泄露出来的机油。

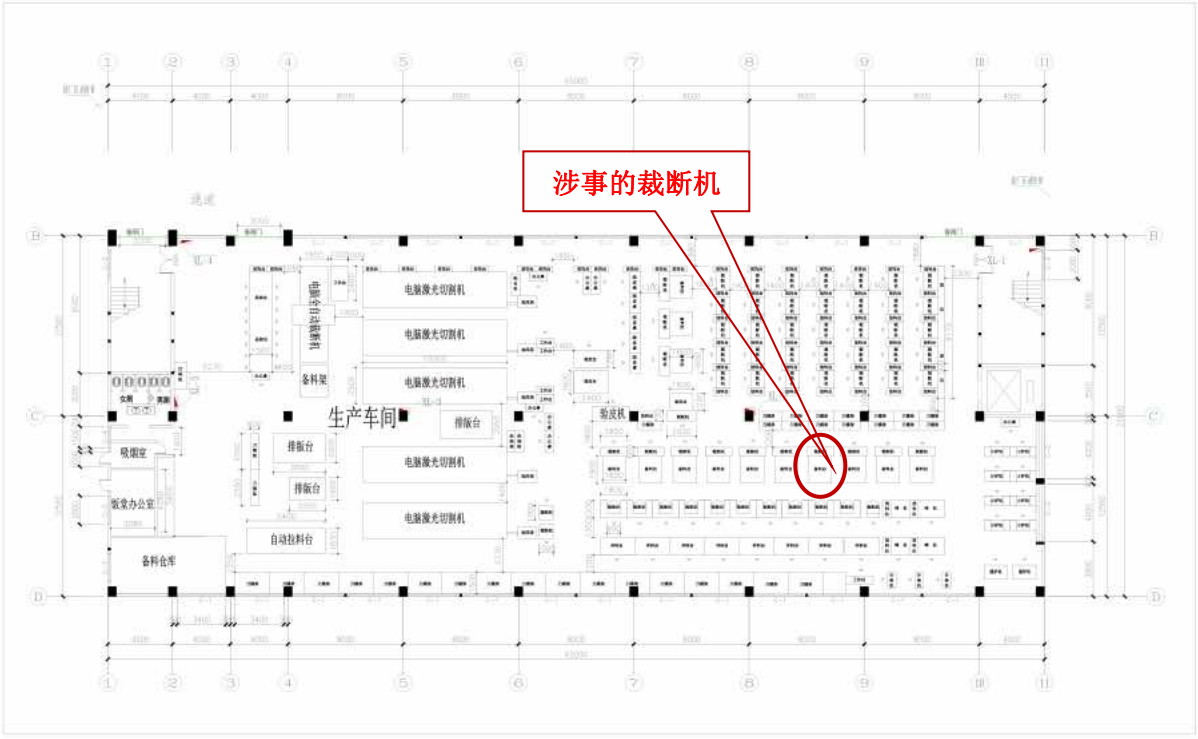


图 2 涉事厂房车间平面图



图 3 涉事的裁断机



图 4 涉事的搬运叉车

（四）事故机器及搬运工具情况

1.涉事的裁断机。裁断机重量约为 1.5 吨，经现场测量可知，裁断机的机身长度为 192cm，宽度为 50cm，高度为 152cm，裁断机脚垫内宽为 50cm。从裁断机的高度可知，该机器的重心较高。

2.涉事的搬运叉车。该叉车为简易的手推叉车，车身未见有产品相关的信息或说明，经现场测量可知，叉车的长度为 115cm，宽度为 55cm，叉车的单叉臂宽度为 15.5cm。

（五）事故相关背景

1. 连昌公司和万里马公司之间的购销合同。

2019 年 3 月 15 日，连昌公司的销售经理谢胜辉和万里马公司采购部主管陈伟民，就裁断机购销交易的相关事项达成协议，双方各自代表其所属公司签署《购销合同》，万里马公司以 107600 元的总价向连昌公司购买 LX-107 型号摇臂裁断机和 LX-119 型号精密四柱裁断机各 2 台。同时，双方口头约定，由连昌公司承担机器购销交易中的安全管理责任。

《购销合同》显示，设备产品运输、包装、装卸及保险等费用由连昌公司承担。连昌公司负责回收万里马公司旧机器，旧机器的残值用于抵偿连昌公司合同费用。

经查，冯步亮等人搬运的裁断机为《购销合同》中所指的旧机器。

2.谢胜辉和冯步亮之间的协定。

2019 年 3 月 26 日 13 时左右，连昌公司请了一台货车装载着合同出售的裁断机出发到万里马公司送货，销售经理谢胜辉负责跟车到万里马公司处理机器设备交易的相关事务。

14 时多，连昌公司的货车到达万里马公司。谢胜辉下车在万里马公司附近找装卸搬运工进行新旧裁断机的装卸搬运。大约过

了30分钟，谢胜辉寻找装卸搬运工未果，于是走到万里马公司的厂房车间，找到冯步亮并与其协商，私下给予冯步亮1000元现金，请其帮忙把货车上的新裁断机卸下放到工厂操场，把厂房车间内的旧裁断机挪开，并将新裁断机搬进车间，过段时间再另行回收带走旧裁断机。谢胜辉和冯步亮未就安全监管相关事项进行约定。

经查，万里马公司包括管理层以及参与搬运的员工，对谢胜辉和冯步亮之间的协定均不知情，王怀波在事故发生前有指示冯步亮协助处理旧机器回收的相关事务，主要包括与连昌公司的有关人员对接，带领连昌公司搬运人员到旧机器的所在车间，并告知搬运人员旧机器的所在位置，告知连昌公司搬运人员新机器的存放位置，监督检查新机器安装与调试等，但是，并没有要求冯步亮组织、指挥或参与搬运；事后谢胜辉回到连昌公司向莫乐珍报告了新旧裁断机的搬运情况，并向其报销了给予冯步亮的1000元搬运费用。

3.连昌公司、万里马公司以及涉事员工的职责。

连昌公司和万里马公司内均没有负责搬运的员工。连昌公司销售机器设备送货上门，授权由销售经理自行寻找搬运公司或人员来进行机器设备的装卸搬运；万里马公司以往需要对裁断机等重型机器设备进行搬运时，均聘请外面的专业公司或人员来进行搬运。

冯步亮及吴小辉、易光优、韦永欢、邹应求、龙小伟、王月中以及卓书笑等人均属万里马公司开料部的员工，搬运裁断机不在其的职责范围内。但是，万里马公司及冯步亮以往也安排过吴

小辉、易光优、韦永欢、邹应求、龙小伟、王月中以及卓书笑等人搬运类似的机器设备。另外，吴小辉、易光优、韦永欢、邹应求、龙小伟、王月中以及卓书笑等人未就参与搬运作业获得过额外的报酬。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2019 年 3 月 26 日 13 时 30 分，万里马公司开料部的员工在厂房车间开始上班工作。

15 时多，开料部主管冯步亮在厂房车间，叫来其属下员工吴小辉、易光优、韦永欢、邹应求、龙小伟、王月中以及卓书笑等人过去帮忙搬运涉事的旧裁断机。冯步亮在事故现场指挥并且参与到搬运裁断机的过程当中。

首先，按照冯步亮的要求，韦永欢、卓书笑、龙小伟、邹应求等四人先行收拾涉事的旧裁断机背面后的铁架，腾出一些空间用于搬运，吴小辉去工厂中仓部拉来用于搬运的叉车。

随后，龙小伟用撬杆把裁断机撬起，冯步亮、卓书笑用橡胶垫子把裁断机的四个脚垫高。吴小辉就把叉车拉到裁断机背面，用叉车插入裁断机底部中间部位，撑起裁断机（如图 5 所示）。韦永欢、邹应求、龙小伟、卓书笑、冯步亮等五人帮忙扶着裁断机，让裁断机不要晃动，同时合力将裁断机顺着叉车平移至过道。冯步亮随即用橡胶垫子重新垫好裁断机的四个脚。

接着，易光优、王月中先后过来。吴小辉把叉车拉到裁断机的左侧，用叉车从裁断机左侧的底部插入，把裁断机撑起（如图 6

所示）。卓书笑、冯步亮在裁断机的背面，王月中、龙小伟在裁断机的右侧，韦永欢、邹应求在裁断机的正面，六人一起扶着裁断机。吴小辉、易光优在裁断机的左侧，稳住叉车方向盘，防止叉车乱动（如图 7 所示）。

15 时 40 分，所有人正要移动裁断机的时候，裁断机突然晃动，并随即倾倒，压向冯步亮和卓书笑的那侧，造成冯步亮下半身被压住，卓书笑被附近的铁架插伤右手。

当时所有人就大叫起来，车间内的人都走过来帮忙，合力把裁断机抬起，有人把冯步亮抬到车间门口，卓书笑走到车间门口等待医疗救援。期间，吴小辉、刘建上、李坤州等人先后拨打了 120。获悉伤者情况后，李坤州开车，带上易光优，先行将伤者卓书笑送往东莞市长安镇新安医院治疗。

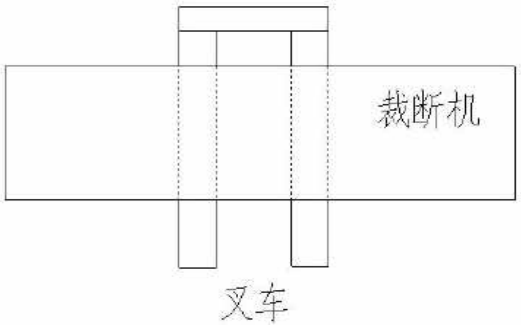


图 5 叉车的双叉臂插入裁断机底部的中间部位



图 6 叉车的单叉臂插入裁断机左侧的底部

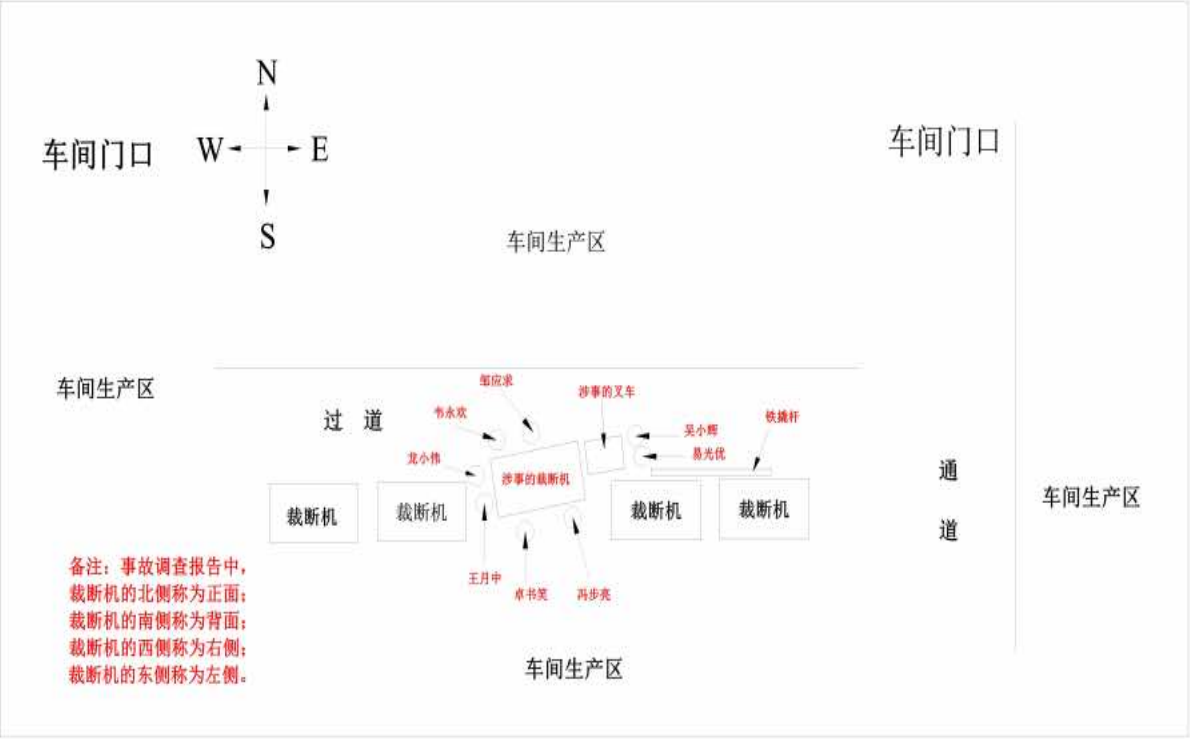


图 7 事故发生时现场的平面示意图

（二）应急救援情况及评估

16 时左右，东莞市长安镇乌沙医院的医护人员到达现场，并立即对冯步亮进行现场抢救。抢救后，医护人员告知万里马公司有关人员，冯步亮经抢救无效死亡。16 时 03 分，刘建上拨打了 110。几分钟后，警察到达并控制了现场。

我镇接报事故后，各有关部门迅速行动赶赴现场，长安镇应急管理分局、公安分局、市场监督管理分局以及乌沙社区第一时间派员前往事故现场，了解有关情况，并按有关程序上报事故情况。长安镇委、镇政府高度重视，迅速成立事故调查组，要求各部门紧密合作，科学研判事故发生原因，做好事故调查及善后工作。

经评估，事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，事故应急处置到位，救援过程未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

（三）事故善后工作

事故发生后，万里马公司积极与死者冯步亮的家属沟通协调，并对其进行安抚。2019 年 3 月 28 日，万里马公司与死者冯步亮的家属就补偿问题达成协议，双方签订了《补偿协议书》，万里马公司出于人道主义补偿给死者冯步亮的家属 76.8 万元。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

（一）伤亡人员情况

本次事故造成 1 人死亡，1 人受伤，相关人员情况如下:

1.死者情况。冯步亮，系万里马公司开料部的主管。根据居民死亡医学证明（推断）书，冯步亮的死亡原因为闭合性胸腹脏器严重损伤。

2.伤者情况。卓书笑，系万里马公司开料部的普通员工。根据东莞长安新安医院出具的诊断证明书，卓书笑的右手掌压伤并第五掌骨粉碎性骨折、血管神经肌腱断裂。东莞长安新安医院的出

院记录显示，出院日期为 2019 年 4 月 26 日，共住院 31 天，卓书笑已伤愈出院。

（二）直接经济损失

目前伤者卓书笑已伤愈出院，治疗费用为 41325.97 元，暂未与事故相关方达成赔偿协议，赔偿费用仍未统计核算；万里马公司出于人道主义支付给死者冯步亮的家属的补偿款为 76.8 万元，因此，本次事故造成的直接经济损失暂统计为 809325.97 元。

四、事故原因及性质认定

（一）直接原因

冯步亮等搬运人员使用不符合要求的搬运工具（简易手推叉车），在裁断机脚垫内宽度仅为 50cm，小于叉车叉臂宽度 55cm，叉车的两叉臂无法同时插入裁断机底部的情况下，冒险以叉车的单叉臂支撑并移动裁断机，导致裁断机底部着力不稳而发生侧倾倒，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

冯步亮在未熟悉和掌握搬运作业所需的安全生产知识和安全操作技能的情况下，私自收受利益，擅自组织、指挥并参与裁断机的搬运作业。冯步亮与万里马公司签订的广东省劳动合同显示，乙方（劳动者）在甲方（用人单位）工作时间，未经甲方同意，乙方不得在外单位从事有薪或无薪的兼职。

（三）相关单位和人员的履职情况

1.东莞市连昌机械贸易有限公司。该单位已建立安全生产责任制；制定了安全生产规章制度及相关的操作规程；编制了生产安

全事故隐患排查治理制度，定期进行隐患排查；制定了相关的事故应急救援预案；定期对从业人员进行安全教育培训。

2.莫乐珍。作为连昌公司的主要负责人，莫乐珍已建立本单位的安全生产责任制；组织制定了本单位的安全生产规章制度；定期对从业人员进行安全生产教育培训；督促本单位进行隐患排查并及时消除隐患；组织制定了本单位的事故应急救援预案。

3.广东万里马实业股份有限公司。该单位已建立健全本单位的安全生产责任制；制定了安全生产规章制度和相关的操作规程；定期对从业人员进行了安全生产教育培训；建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患，如实记录并通报从业人员。

4.严申辉。作为万里马公司的主要负责人，严申辉已建立本单位的安全生产责任制；组织制定了本单位的安全生产规章制度和各个岗位的操作规程；组织制定并实施了本单位的安全教育培训计划；落实了本单位的安全生产投入；定期组织安全生产管理人员对本单位的安全生产工作进行监督检查，及时发现并消除生产安全事故隐患；组织制定了本单位的生产安全事故应急救援预案；事故发生后，及时、如实报告生产安全事故情况。

（四）事故性质

经事故调查组调查认定，长安镇“3·26”一般物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任人员，根据《中华人

民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对事故相关单位及责任人作如下处理:

（一）建议给予处理的单位

东莞市连昌机械贸易有限公司，虽然不对事故负有责任，但是在生产经营过程中，存在违反《中华人民共和国安全生产法》有关规定的行为，建议由东莞市应急管理局厚街分局对其进行行政处理。

（二）建议免于追究责任的人员

冯步亮，未熟悉和掌握搬运作业所需的安全生产知识和安全操作技能，私自收受利益，擅自组织、指挥并参与搬运作业，对事故负有责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（三）其他建议

广东万里马实业股份有限公司，死者冯步亮虽为万里马公司开料部主管，但冯步亮事发时所参与并且指挥的搬运工作并非是万里马公司的生产经营活动，对事故不负有责任。

事故涉及其他法律责任，如其他当事人是否构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故防范和整改措施

（一）完善制度。生产经营单位要进一步建立健全规章制度，明确单位内各工作岗位的职责范围，杜绝管理人员强令员工冒险作业情况的发生。

（二）加强管理。生产经营单位要落实规章制度的宣贯学习，加强对从业人员的管理，发现从业人员违反工作纪律、违章指挥、

违规作业的行为，要及时制止并督促改正。

（三）强化监管。监管部门要切实履行自身的管理职责，加大安全生产宣传力度，对辖区企业，要及时指导、督促其开展生产安全事故隐患排查治理，遏制生产安全事故的发生。

（四）依法经营。生产经营单位应禁止将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所、设备发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、租赁单位签订专门的安全生产管理协议、或者在承包合、同租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、租赁单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

附件：长安镇“3·26”一般物体打击事故调查组签名表

长安镇“3·26”一般物体打击事故调查组

2019 年 5 月 23 日